

_____թ. կնքված ծառայությունների վճարովի մատուցման պայմանագրի

ԳԱՂՏՆԻ ՏՆՆԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ԵՎ ԾԱՌԱԹՈՂԱԿԱՆ ՍՏԵՂԾԱԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ՍՏԱՎՈՐ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ «_____» ՍՊԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆԸ ՓՈԽԱՆՑԵԼՈՒ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

«ՆԵՔՍՏՏԵՔ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունը, այսուհետ՝ Պատվիրատու, ի դեմս տնօրեն Վաչագան Աբրահամյանի, մի կողմից, և «_____» (այսուհետ՝ Կատարող, մյուս կողմից, ստորագրեցին Կողմերի միջև կնքված թիվ _____ պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) անբաժանելի մասը կազմող սույն Հավելված 1-ը հետևյալի մասին.

1. Գաղտնիություն և տեղեկատվության չբացահայտում

1.1. Կատարողը պարտավորվում է Պայմանագրի գործադրման ընթացքում և դրա դադարեցումից կամ որևէ հիմքով լուծումից հետո պահպանել Պատվիրատուի կողմից իրեն փոխանցված կամ իր կողմից ձեռք բերված կամ որևէ այլ եղանակով, այդ թվում՝ ցանցային/ծրագրային թույլտվությունների, գաղտնաբառերի և մուտքերի տրամադրմամբ պայմանավորված, իրեն հասանելի դարձած և երբևէ անձանց չբացահայտված տեղեկությունների, այդ թվում՝ Պատվիրատուի ծառայողական և առևտրային գաղտնիք հանդիսացող տեղեկությունների, տվյալների և տեղեկատվության գաղտնիությունը: Սույն կետով սահմանված պարտականությունը ժամկետային բնույթ չի կրում և շարունակելու է գործել նաև Պայմանագրի լուծարումից հետո:

1.2. Սույն համագործակցության շրջանակում Կատարողին հայտնի դարձած գաղտնի տեղեկությունները ներառում են, առանց սահմանափակման՝

1.2.1. Պատվիրատուի առևտրային գործունեությանը և տեխնոլոգիական գործընթացներին, ինչպես նաև Պատվիրատուի հետ գործնական հարաբերությունների մեջ գտնվող անձանց վերաբերյալ տեղեկատվությունը, որը նրանց համար կարող է գաղտնի համարվել.

1.2.2. Ծրագրային ապահովման հետ կապված առևտրային գաղտնիք, տվյալների վերլուծության հետ կապված տեղեկություններ, պլաններ, նախագծեր, հասկացություններ, գաղափարներ, առանձնահատկություններ, գծագրեր, բանաձևեր, մեթոդներ, ընթացակարգեր, հաշվետվություններ, արձանագրություններ, ժամանակացույցներ, ֆինանսներ, մարկետինգային պլաններ և ցանկացած տեսակի այլ ոչ հրապարակային տեխնիկական կամ գործարար տեղեկատվություն.

1.2.3. Բույս և ցանկացած տվյալ, որը հասանելի է դառնում Կատարողին՝ նրան ի պատճույն որոշակի ցանցային կամ ծրագրային արտադրությունների/ թույլտվությունների շնորհիվ առաջանում, այդ թվում՝ Պատվիրատուի կողմից շահագործվող որևէ համակարգչային ծրագրի տվյալների բազաներում պահվող բույս տվյալները և ծրագրերի/համակարգիչների/ցանցերի և այլ գաղտնաբառերը.

1.2.4. Պատվիրատուի այլ աշխատողների համակարգիչներում և այլ էլեկտրոնային սարքերում, Պատվիրատուի համակարգչային սերվերների վրա և Պատվիրատուի ներքին կամ արտաքին (այդ թվում՝ անդրային) ցանցում և/կամ Պատվիրատուի գործընկերների ցանցերում պահվող որևէ տեղեկություն, որը ինչ-որ կերպով հասանելի է Կատարողին.

1.2.5. Որևէ ծառայողական ուղեգրորդություն կամ տեղեկություն (այդ թվում՝ Կատարողի կողմից ուղեղծված), որը իր էությունը կարող է հանդիսանալ գյուտի, օգտակար մաքերի կամ այլուհայտնական նմուշի գրանցման առարկա.

1.2.6. Պատվիրատուի այլ աշխատողների անձնական տվյալները, Պատվիրատուի հաճախորդների և գործընկերների ինքնությունը և նրանց վերաբերյալ այլ տվյալները, նրանց հետ համակարգության և այլ հաղորդակցությունների բովանդակությունը:

1.3. Ընդ որում՝ ծառայողական գաղտնիք հանդիսացող տեղեկությունները չհրապարակելու պարտականությունը ներառում է Կատարողի պարտավորությունը, այդ թվում այդպիսի տեղեկությունները Պատվիրատուի այլ աշխատողներին հասանելի չդարձնելու՝ բացառությամբ, եթե հակառակը նախատեսված է կիրառելի ներքին ընթացակարգով, կամ հակառակի մասին

ստացվել է իր անմիջական ղեկավարի կամ այլ իրավասու անձի հստակ և աներկիմաստ ցուցում: Ծառայողական գաղտնիք հանդիսացող տեղեկությունները չհրապարակելու պարտականությունը ներառում է նաև Կատարողի պարտավորությունը՝ չհրապարակելու որևէ սեփական վերլուծություն կամ հետազոտություն, որը կիմնված կլինի (լիովին կամ մասամբ) ծառայողական գաղտնիք հանդիսացող տեղեկությունների վրա:

- 1.4. Սույն կետի խմատով գաղտնի տեղեկատվություն բացահայտում չի կամարվի բաց տիրություն ունի կամ որևէ այլ օրինական ձևով երրորդ անձանց համար առկա են խիստ հասանելի տեղեկատվության և/կամ սվյալների բացահայտումը կամ հրապարակումը, ինչպես նաև ցանկացած բացահայտում, որը Կատարողը պարտավոր է կատարել ՀՀ օրենսդրությամբ իր վրա չլված պարտավորությունների կատարման շրջանակում կամ համապատասխան դատական տվտի կիման վրա:

2. Մտավոր սեփականություն

- 2.1. Կատարողի կողմից սույն Պայմանագրի կատարմամբ, ինչպես նաև Պատվիրատուի ծառայողական կանձնաբարությունների և ծառայողական պարտականությունների կատարման ընթացքում կամ այլապես սույն Պայմանագրի շրջանակում աշխատանքային հարաբերությունների կապակցությամբ Կատարողի կողմից ստեղծված ցանկացած ստեղծագործության, գյուտի, հաու-հաուի և մտավոր սեփականության իրավունքների առկա են այլ օբյեկտի նկատմամբ բոլոր իրավունքները (այդ թվում՝ բացառիկ գույքային իրավունքները) իրենց սմբողջ ծավալով ինքնաբերաբար պատկանում են Պատվիրատուին, որի դիմաց Կատարողի վարձարությունը սահմանված է Կողմերի միջև կնքված համապատասխան ծառայությունների մատուցման պայմանագրով:
- 2.2. Պատվիրատուին վախճանում ենք իրավունքների (այդ թվում՝ բոլոր բացառիկ գույքային իրավունքների) ծավալը ներառում է այդպիսի ստեղծագործությունների տարածման, վերաշարադրման, վարձարով տալու, վերափոխման, հանրությանը հայտարարման, հրապարակային ցուցադրման և ցանկացած այլ եղանակով և ձևով օգտագործելու իրավունքները:
- 2.3. Կատարողը սույնով տալիս է իր համաձայնությունը, որպեսզի իր կողմից ստեղծված ստեղծագործությունները, գյուտերը, հաու-հաուն, մտավոր սեփականության իրավունքները այլ օբյեկտները, որոնց նկատմամբ բացառիկ գույքային իրավունքները սույնի 2.1 կետի համաձայն պատկանում են Պատվիրատուին, առանց որևէ լրացուցիչ համաձայնեցման հրապարակվեն Պատվիրատուի կողմից (որի առնչությամբ Կատարողը չի իրականացնի հետևանքի իրավունք)՝ առանց նշելու Կատարողին՝ որպես դրանց հեղինակի, ինչպես նաև որևէ կերպ վախճանվեն, ապապատցվեն կամ այլ կերպ վերափոխվեն Պատվիրատուի կողմից առանց որևէ սահմանափակման:
- 2.4. Սույնով նախատեսված պայմանները կապահակեն մնալ ուժի մեջ Պայմանագրի գործարարության դադարեցումից հետո գույքային և ոչ գույքային իրավունքների գործարարության ամբողջ ընթացքում:
- 2.5. Պայմանագրի գործարարության ժամանակահատվածում Կատարողի կողմից ստեղծված բոլոր ստեղծագործությունները, գյուտերը, հաու-հաուները համարվելու են պարտականությունների կատարմամբ ստեղծված, և դրանց նկատմամբ գույքային իրավունքները պատկանելու են Պատվիրատուին, բացառությամբ Պատվիրատուի և Կատարողի կողմից գրավոր համաձայնեցված դեպքերի:

3. Սույն Հավելվածն ուժի մեջ է մտնում Պայմանագրի ստորագրման պահից և գործում է անժամկետ:

4. Սույն Հավելվածը հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Ընկերություն՝

Կատարող՝

«ՆԵՔՍՏՍԵՔ» ՍՊ Ընկերություն

սնօրեն

Վարչան Արթուրյան

մեկուս Սահակյան

[Signature]

(ստորագրություն)

(ստորագրություն)

6.2. Պայմանագրի երջանակներում միմյանց ուղղված բոլոր ծանուցումները Կողմերը կարող են կատարել Պայմանագրի սույն բաժնի առաջին կետով նշված էլեկտրոնային հասցեներին և/կամ հեռախոսահամարներին (այդ թվում՝ WhatsApp և/կամ Telegram հավելվածների միջոցով) գրավոր հայատառ կամ հայերեն բովանդակությամբ լատինատառ հաղորդագրություն ուղարկելու միջոցով, ինչը ևս համարվում է պատշաճ ծանուցում և հավասարեցվում է գրավոր թղթային եղանակով կատարված ծանուցմանը: Սույն կետով նշված որևէ եղանակով կատարվող ծանուցման դեպքում համարվում է, որ ծանուցման հասցեատերն այն ստացել է ուղարկվելու օրվան հաջորդող 5-րդ (հինգերորդ) օրը, եթե ծանուցումն ուղարկողն ավելի վաղ չի տեղեկացվել տվյալ ծանուցումը հասցեատիրոջ ստանալու կամ կարդալու մասին:

6.3. Կողմերը պարտավոր են միմյանց նախապես տեղյակ պահել իրենց որևէ տվյալի փոփոխության մասին և կրում են այդ պարտականությունը խախտելու հետևանքների ռիսկը:

6.4. Կողմերը պարտավոր են ապահովել սույն բաժնում նշված հաղորդակցության միջոցների (էլեկտրոնային հասցեների, հեռախոսահամարների և հավելվածների) մշտական հասանելիությունը և կրում են այդ պարտականությունը խախտելու հետևանքների ռիսկը:

7. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԿԵՏԸ ԵՎ ԼՈՒԾՈՒՄԸ

7.1. Կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի միակողմանի լուծել Պայմանագիրը այդ մասին առնվազն 15 (տասնհինգ) օր առաջ տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

7.2. Պատվիրատուն իրավունք ունի միակողմանի լուծել Պայմանագիրը՝ Կատարողին վճարելով Պայմանագրի լուծման ծանուցումն ուղարկվելու պահի դրությամբ արդեն իսկ պատշաճ մատուցված Ծառայությունների արժեքը:

7.3. Կատարողն իրավունք ունի միակողմանի լուծել Պայմանագիրը՝ հատուցելով Պատվիրատուի վնասները:

8. ԵԶՐԱՓԱԿԻՉ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐԸ

8.1. Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում դրա բոլոր էջերը երկուստեք ստորագրվելու պահից և գործում է 1 տարի ժամկետով, իսկ չկատարված պարտականությունների մասով Պայմանագիրը գործում է մինչև դրանց ամբողջական կատարումը:

8.2. Պայմանագրի դադարեցման հետ կապված 15 (տասնհինգ) օր առաջ կողմերի կողմից ծանուցում չստանալու դեպքում Պայմանագիրը մեխանիկորեն երկարաձգվում է ևս մեկ տարով:

8.3. Պայմանագրից ծագած որևէ պարտավորություն չի կարող դադարել հակընդդեմ այլ պարտավորության հաշվանցով՝ առանց Կողմերի լրացուցիչ համաձայնության:

8.4. Պայմանագրից ծագած որևէ իրավունք չի կարող փոխանցվել այլ անձի՝ առանց մյուս կողմի գրավոր համաձայնության:

8.5. Պայմանագրի ցանկացած լրացում, փոփոխություն կատարվում է գրավոր եղանակով, մեկ փաստաթուղթ կազմելու միջոցով, որը կհանդիսանա Պայմանագրի անբաժանելի մաս:

8.6. Կողմերի միջև առաջացած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով, դատական կարգով և/կամ կիրառելի օրենսդրությամբ չարգելված այլ եղանակներով: Վեճերի դատական բնույթի համար Կողմերն առաջին ատյանի իրավասու դատարան են սահմանում ՀՀ Երևան քաղաքում գործող առաջին ատյանի համապատասխան դատարանը:

3.3. Կատարողի կողմից Պատվիրատուի անվամբ դուրս գրված հաշվարկային փաստաթուղթը Պատվիրատուն վավերացնում և կատարում է համապատասխան վճարումը՝ հաշվարկային փաստաթղթի դուրս գրմանը հաջորդող մինչև 20-րդ օրը, եթե ընդունում է հաշվարկային փաստաթղթում նշված Ծառայությունները:

3.4. Պայմանագրին առնչվող վճարումները կատարվում են անկանխիկ եղանակով՝ գումարը փոխանցելով համապատասխան կողմի՝ Պայմանագրում նշված բանկային հաշվին:

4. ԳԱՂՏՆԻՈՒԹՅՈՒՆԸ

4.1. Կողմերը պարտավորվում են առանց ժամկետային սահմանափակման ապահովել Պայմանագրի կնքման և/կամ կատարման արդյունքում իրենց հայտնի դարձած տեղեկությունների գաղտնիությունը երրորդ անձանցից և դրանք իրենց կամ այլ անձանց օգտին՝ որևէ դեպքում և/կամ որևէ կերպով չհրապարակելով կամ հասանելի չդարձնելով գաղտնի տեղեկությունները՝ Համաձայն պայմանագրի անբաժանելի մասը կազմող Հավելված 1-ի:

Պայմանագրի սույն բաժնի կիրառության իմաստով՝ երրորդ անձինք չեն համարվում Կողմերից որևէ մեկի հետ աշխատանքային և/կամ այլ իրավական կապի մեջ գտնվող անձինք, ովքեր սույն կետում նշված տեղեկությունների մասին անհրաժեշտաբար իրազեկվում են Կողմի հետ ունեցած իրավական կապի բերումով:

4.2. Գաղտնիության պայմանների խախտման դեպքում համապատասխան Կողմը պարտավոր է հատուցել մյուս կողմի վնասներն ամբողջությամբ:

5. ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

5.1. Կողմերը ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով պատասխանատվություն են կրում սույն Պայմանագրով կամ օրենքով սահմանված իրենց պարտականությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հետևանքով մյուս Կողմին պատճառած վնասի համար:

5.2. Պատասխանատվության որևէ միջոցի կիրառումը չի ազատում համապատասխան պարտավորության կատարման պարտականությունից, և ընդհակառակը (vice versa):

6. ՓՈԽԱԴԱՐՁ ՀԱՂՈՐԴԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ

6.1. Պայմանագրի կարգավորման առարկայի շրջանակներում միմյանց միջև իրականացվող հաղորդակցության, այդ թվում՝ բոլոր տեսակի ծանուցումների, տեղեկացումների և իրազեկումների համար Կողմերը տրամադրում են հետևյալ տվյալները.

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ		ԿԱՏԱՐՈՂ	
Հեռախոսահամար		Հեռախոսահամար	077455804
Էլեկտրոնային հասցե		Էլեկտրոնային հասցե	bedikmarukian@gmail.com
Գտնվելու վայրի հասցե		Գտնվելու վայրի հասցե	Բ. Վաչագյան

Վե Գևորգ
Վահագյան

8.7. Պայմանագիրը կազմվել է իրավաբանական հավասար ուժ ունեցող 2 (երկու) հայալեզու օրինակից՝ մեկ օրինակ յուրաքանչյուր կողմի համար: Պայմանագրի ստորագրմամբ Կողմերը հավաստում են, որ ստացել են Պայմանագրի օրինակը՝ պատշաճ կնքված վիճակում:

9. ԿՈՂՄԵՐԻ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ԿԱՏԱՐՈՂ

ՊԵՏՐՈՍ ՄԵԼԻՍՅԱՆ


